

1500066-34.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... recebeu denúncia anônima acerca de tráfico de entorpecentes que estaria ocorrendo em festas na cidade. Abordaram três pessoas que foram identificadas como Alex, Andriel e Caio. Submetidos a revista pessoal, o policial encontrou com Alex e Andriel uma porção de maconha e dinheiro, com cada um. Afirmou não conhecer os acusados. Na delegacia os acusados afirmaram que a droga era para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

1500066-34.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500066-34.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SILVA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Vistos.

ALEX SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de outubro de 2019, por volta das 19 horas, na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, Centro, na cidade de Dobrada, nesta comarca de Matão, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis Sativa L (maconha), com peso líquido de 2,79 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 9 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 37/38), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 4/7, auto de exibição e apreensão de fls. 9 e pelo laudo pericial de fls. 37/38.

A autoria é certa porque decorrente da prova oral colhida.

Produziu-se prova suficiente ao acolhimento da pretensão acusatória.

Com efeito, afirmou o policial militar Everton Fernando Telles que recebeu denúncia anônima acerca de tráfico de entorpecentes que estaria ocorrendo em festas na cidade. Abordaram três pessoas que foram identificadas como Alex, Andriel e Caio. Submetidos a revista pessoal, o policial encontrou com Alex e Andriel uma porção de maconha e dinheiro, com cada um. Afirmou não conhecer os acusados. Na delegacia os

acusados afirmaram que a droga era para uso pessoal.

Interrogado, o acusado Alex confessou que entorpecente foi comprado em Matão e era para seu uso.

Frente a tal quadro, torna-se imperativo o acolhimento da denúncia.

O réu ostenta condenações definitivas anteriores (fls. 67/68), o que revela a insuficiência da medida de advertência sobre as consequências do uso de drogas, motivo pelo qual aplico a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 08 (oito) meses.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e condeno o réu ALEX SILVA DOS SANTOS, filho de Joel Silva dos Santos e Eloízia Rodrigues dos Santos, como incurso no artigo art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 08 (oito) meses.

P.I

Matão, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA